

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת מאיר כהן

פ/25/2163

הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון – הגבלת השימוש בחומצות שומן טראנס), התשפ"ג – 2023

1. תיקון סעיף 2 בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו–2015¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי ההגדרה "ועדת חריגים" יבוא:

"חומצות שומן טראנס" – חומצות שומן בלתי רוויות המכילות פחמן הנמצא בקשר כפול אחד או יותר; הקשרים הכפולים אינם מוצמדים (Non-Conjugated) זה לזה, מופרדים על ידי קבוצה מתילנית אחת לפחות; חומצות השומן הן בעלות מבנה המכונה טראנס שבו כל מימן נמצא בצד מנוגד במרחב;".

2. הוספת סעיף 8א אחרי סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא:

"הגבלת תכולת 8א. (א) לא ייצר אדם מזון ארוז מראש, לא ייבא, חומצות שומן טראנס במזון התכולה המרבית של חומצות שומן טראנס עולה על 0.5 גרם מתוך 100 גרם של רכיבי השומן באותו מזון.

(ב) לא ייצר אדם לשם מכירה, ולא ישווק מוצרי מזון שהתכולה המרבית של חומצות שומן עולה על 0.5 גרם מתוך 100 גרם של רכיבי השומן באותו מזון.

(ג) השר רשאי לפטור, בתקנות, מוצרי מזון מהוראות סעיף זה או לקבוע לגבי מוצרי מזון מסוימים תכולה מרבית אחרת."

3. בסעיף 256(ב) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (57) יבוא:

"(58) מייצר, מייבא, משווק, מאחסן או מציג למכירה, מזון בניגוד להוראות סעיף 8א."

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 90.

הוראת שעה 4. בתקופה שמיום התחילה ועד תום 36 חודשים מיום התחילה יקראו את סעיף 8א לחוק זה, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, כך שבמקום "0.5 גרם" יבוא "1 גרם".

ד ב ר י ה ס ב ר

שומן טראנס הוא אחד מסוגי השומנים המסוכנים שמוכנסים למזון. לצריכת שומן טראנס השלכות כגון הורדת הכולסטרול הטוב, העלאת הכולסטרול הרע, התפתחות סרטן ובעיקר עליית הסיכון לתחלואה ולתמותה ממחלות לב.

שומן הטראנס הוא מרכיב נפוץ במוצרי מאפה מסחריים כמו קרקרים, עוגיות, עוגות ובורקסים, ובמאכלים קפואים לרבות פיצות, ובמרגרינה ובפופקורן להכנה במיקרוגל. שומן טראנס נוצר בתהליך תעשייתי ולכן הגוף אינו יודע לעכלו. במסגרת התהליך, לוקחים שומן מן הצומח והופכים אותו לקשה כדי שימצק את מוצרי המזון.

במהלך העשור האחרון פותחו שיטות שונות על ידי תעשייני המזון על מנת לצמצם את השימוש בחומצות שומן טראנס במוצרי המזון ולמצוא תחליפים. ניתן כיום להחליף את שומן הטראנס בשומנים שעברו הקשיה חלקית.

מטרת הצעת החוק היא להגביל את השימוש שנעשה בשומן טראנס במאכלים שהציבור צורך על בסיס יומיומי ובכך לצמצם את ההשלכות השליליות שיש לצריכת שומן טראנס על בריאות הציבור.

הצעת חוק זו מבוססת על מודלים שונים הנהוגים במקומות רבים בעולם וביניהם דנמרק, שווייץ, אוסטרליה, קליפורניה, בוסטון, ניו-יורק ופילדלפיה. כמו כן, ב-17 ליוני 2015, בהחלטה תקדימית של מנהל המזון והתרופות האמריקאי, ניתנה הוראה לכל יצרניות המזון בארה"ב להוציא את שומני הטראנס מהמזון במתווה של עד 3 שנים לביצוע מלא. עוד נקבע כי שומני הטראנס מסוכנים לצריכה לבני אדם.

לפיכך מוצע לקבוע כי כמות שומן הטראנס שתותר במזון תעמוד על 0.5 גרם מתוך 100 גרם של רכיבי השומן באותו מזון. עוד מוצע כי החלת החוק תהיה הדרגתית כך שבשנה הראשונה מיום תחילת החוק ההגבלה תעמוד על 1 גרם מתוך 100 גרם של רכיבי שומן. בנוסף, מוצע שההגבלות על הוספת שומן טראנס למזון כאמור, יחולו גם על ייצור מזון לשם מכירה בבתי עסק כגון מסעדות ובתי קפה. כמו כן, מוצע להטיל קנס על המפר הוראות חוק זה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת אליהו גבאי (פ/2569/17), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברי הכנסת דב ליפמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/2662/19) ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מאיר כהן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1959/20).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)